

0000492-80.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 3/2016 - 02 DIG. - FE PUBLICA, 3/2016 - 02 DIG. - FE PUBLICA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEDEAO OLIVEIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GEDEÃO OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000492-80.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 3/2016 - 02 DIG. - FE PUBLICA, 3/2016 - 02 DIG. - FE PUBLICA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEDEAO OLIVEIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GEDEÃO OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo, 171, caput, na forma do artigo 14, inciso II, cc o artigo 29, todos do Código Penal, porque, em 07 de janeiro de 2016, durante horário comercial, em padaria situada à Rua Arizona, n. 1283, no Itaim Bibi, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teria tentado obter vantagem ilícita, consistente na troca de máquina de cartão original do estabelecimento por outra que possuía dispositivo para clonagem de dados de clientes, que seriam

transferidos a seus comparsas, via bluetooth, em prejuízo da empresa Rede, visando vantagem indevida, mediante uso dos dados captados ilicitamente, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Diz a denúncia que a central de segurança da empresa vítima percebeu alteração no local e acionou a polícia e o denunciado foi detido em flagrante delito, após a troca do aparelho e, possivelmente, após obtenção de dados desejados." Recebida a denúncia, em 19 de julho de 2017 (fls. 157/158), o réu foi citado (fls. 164) e ofereceu resposta à acusação (fls. 167/168), o que não impediu o recebimento da denúncia, por não se mostrarem reveladas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 178). Durante a instrução, além do representante da empresa vítima, foi ouvida 1 (uma) testemunha comum. O réu foi interrogado, em cumprimento de carta precatória expedida ao D. Juízo da Comarca de Pau dos Ferros (fls. 269/270). Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, requereu a procedência da ação penal (fls. 277/280), ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários (fls. 283/286). É o relatório.

D E C I D O.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, leva à improcedência da ação penal. Os elementos de informação que permitiram afirmar a justa causa para a ação penal, firmada na materialidade e nos indícios de autoria, derivados de do Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 02) e Exibição e Apreensão (fls. 06/07), do Laudo Pericial de Informática (fls. 67/108) e das declarações e depoimentos colhidos em solo policial não se convolveram em prova durante a instrução criminal. Com efeito, de acordo com a denúncia, "apurou-se, quando dos fatos o denunciado se dirigiu ao estabelecimento localizado acima, sob orientação de Rafael e Reginaldo, não identificados, mediante o pagamento de R\$ 1.000,00 e efetuou a troca de uma máquina de cartões original por outra, em cujo interior estava instalado dispositivo de clonagem de dados de cartões passados por clientes do estabelecimento, repassados via Bluetooth para seus comparsas, visando a obtenção de vantagem ilícita mediante o uso indevido dos dados captados ilicitamente. Contudo, a central de segurança da empresa vítima notou que havia alguma alteração no local e acionou a polícia, que para lá se dirigiu e prendeu o denunciado em flagrante, após já ter efetuado a troca da máquina e possivelmente após obtenção de dados desejados." Ocorre, entretanto, que, de acordo com os declarações do réu, em interrogatório policial, foi surpreendido pelos policiais "após retirar a máquina que havia instalado na padaria situada no local dos fatos ... E de pronto confessou que aquela máquina estava adulterada para clonagem de cartões..." Vê-se, portanto, que, nos termos de suas declarações, o réu retornava da padaria na posse da maquininha dotada de dispositivo voltado à clonagem de cartões e não, como afirmado na denúncia, para lá se dirigia a fim de realizar a troca desse dispositivo pelo original. Nesse contexto, seria indispensável que o laudo pericial apresentasse o funcionamento da maquininha clonada, inclusive para se aferir a eficácia do meio utilizado pelo réu para a consumação do delito, o que não se revela no caso em apreço (fls. 67/108). A testemunha Rogério Monteiro, representante da empresa vítima, contou que, em meados de janeiro de 2016, investigavam quadrilha que adulterava máquinas de cartão de crédito. Para a realização de tal conduta, o réu - que era um prestador de serviços - saiu com uma ordem de serviço para trocar tais máquinas de cartão.

Segundo o depoente, durante a troca, ele colocava um "terminal" (máquina de cartão de crédito) adulterado para hackear a carga do cartão, sem hackear as informações do chip. Acrescentou que chegaram ao réu pela averiguação de outras instalações adulteradas realizadas por ele, em outros estabelecimentos. Perceberam que as máquinas adulteradas vinham de determinada ordem de serviço, realizada pelo réu, com quem não teve qualquer contato pessoal. No caso dos autos, especificamente, não houve prejuízo porque a autoridade policial foi acionada e o réu foi preso em flagrante antes de finalizar a conduta.

A testemunha, pessoa idônea, prestou depoimento seguro, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova; as palavras do representante da empresa vítima, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e ressarcimento do prejuízo auferido. Além disso, evidente a capacitação técnica do representante legal da empresa de cartão de crédito, trazendo ele informações precisas sobre a dinâmica da fraude desenvolvida pelo réu.

Por sua vez, Wladimir Fernandes, policial civil, esclareceu que trabalhava no DEIC e foi acionado por funcionário, analista de fraude, da empresa Rede, que noticiou suspeita de crime de adulteração de equipamento da empresa, instalado pelo réu. Chegando na padaria, local dos fatos, abordaram o réu, que trabalhava como técnico da empresa, e constatou-se que a máquina estava adulterada. Afirmou, por fim, que, na data dos fatos, eles apreenderam o réu em uma segunda troca no mesmo local, sendo que ele já havia comparecido na padaria e feito a troca das máquinas de cartão em data anterior; no dia em questão, o réu foi até o estabelecimento retirar o equipamento que já havia instalado anteriormente, provavelmente para coletar as informações hackeadas pela máquina.

O policial civil, agente público, regularmente compromissado e sem oposição de contradita, prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente.

No entanto, a tentativa de estelionato pelo réu, que tentou obter vantagem patrimonial ilícita mediante meio fraudulento, conforme laudo pericial de fls. 67/108, induzindo os clientes de padaria a erro, em prejuízo da empresa Rede, não restou cabalmente demonstrado - o réu foi preso, com a maquininha, voltando para a padaria,

O representante legal da vítima e a testemunha ouvidos em nada esclarecem essa questão central porque apenas confirmam que o réu foi surpreendido na posse de uma maquininha, e, ainda, repetem que não houve prejuízo.

Não se demonstrou, ao longo da instrução, o dolo necessário. "É que o dolo deve abranger os elementos de figura típica. Assim, para que se possa dizer que o sujeito agiu dolosamente, é necessário que seu elemento subjetivo tenha-se estendido as elementares e as circunstâncias do delito" (Damásio Evangelista de Jesus, Direito Penal, vol. 1º - 245, 10ª ed., Saraiva, São Paulo, 1985).

No dizer de Hans Heirinch Jeschek, "o dolo significa conhecer e querer os elementos objetivos pertencentes ao tipo legal, de sorte que a vontade consiste em resolução de executar a ação típica" e "se estende a todos os elementos objetivos conhecidos pelo autor e que servem de base à decisão de agir" (Tratado de Derecho Penal, vol. I/398 - 399, da trad. Castel De Puig e Conde, Ed. Bosh, Barcelona, 1981).

Nesse contexto, forçoso afirmar que o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu do ônus de provar os fatos, como impõe o artigo 156 do Código Penal, impondo-se o pronunciamento do non liquet probatório, do que decorre a conclusão de in dubio pro reo, afinada com o princípio constitucional do favor rei, e, portanto, a absolvição por insuficiência de provas é desate de rigor.

Ante o exposto, por esses fundamentos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO

IMPROCEDENTE o pedido contido na presente ação penal para ABSOLVER o réu GEDEÃO OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos, da imputação do delito descrito pelo artigo, 171, caput, cc artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, com fundamento no arrrtigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA